戸籍行政における総合情報誌

戸籍だより

大阪

2011. 4. 1

No.141

大阪法務局民事行政部戸籍課

戸籍だより　第１４１号（平２３．４）

目　　次

◎　「着任のごあいさつ」
大阪法務局民事行政部戸籍課長　　大杉　博 … 1

◎　平成２２年度大阪法務局管区内戸籍・国籍事務担当者打合せ会結果（戸籍関係） … 3

◎　平成２２年度大阪法務局管区内地方法務局戸籍・国籍事務担当者打合せ会結果（戸籍関係・京都地方法務局） … 14

◎　質疑応答事例（９９）　第二係 … 33

◎　戸籍のポケット「戸籍課の３年を振り返って」
檜垣　陽 … 39

◎　告知板（お知らせ，次号掲載予定内容等） … 43

◎　戸籍事務担当者名簿（平成２３年４月１日現在） … 44

◎　編集後記 … 45

着任のごあいさつ

大阪法務局民事行政部戸籍課長　大杉　博

この度の人事異動で大阪法務局民事行政部国籍課から戸籍課に配置換えになり，過日着任しました。出身局は神戸地方法務局で大阪法務局は平成１７年に東大阪支局総務課で一度皆様にお世話になっており，今回で２度目になります。よろしくお願い申し上げます。

さて，本年３月１１日東北地方太平洋沖地震が発生し，甚大な人的，物的被害が出て多くの方も亡くなられております。一部役場では，津波にのみこまれ，その機能が全くマヒしているところもあります。元々，津波など地震に対する危機意識の高い，また，その対策を講じていた地域であったと思いますが，この度の地震は，その予想をはるかに超えるものであり，自然の驚異を今更ながら感じたところです。

震災で思い出すのが，平成７年１月１７日発生した阪神・淡路大震災です。当時，神戸地方法務局の戸籍課に在籍しておりました。被災後の戸籍課事務室は物が飛び散り，めちゃくちゃでした。とはいえ，事務室の片付け自体は，そんなにも時間はかかりませんでした。しかし，戸籍課の書庫内では，戸籍届書等を保管していた書架が将棋倒しとなり，書架はひん曲がり，再度使用できる状態ではなく，書庫内を見たとき，これをどう手を付けるのか？という状況でした。作業は，まず，書庫内の一部を作業スペースとするため，一部書類を戸籍課の事務室に移動することからはじめ，作業スペースには，散乱した届書等を年代別，各区別に並べ直し，改めて書架を順次組み立て，その中に収納していくことを繰り返し行いました。余震の続く中，大阪局をはじめとする多くの職員の手助けを受けながら，書庫

内の整理ができたのが３月末ごろであったと記憶してます。

被災地の今後の早期復興を望むところですが，戸籍行政の復旧，回復は，容易なものではないと思われます。微力ではありますが，震災の復旧，復興にむけて少しでもお手伝いができればと思っているところです。

ところで，近年，社会経済システムの変革が進められており，国民の行政に対する意識が変化し，価値観も多様化してきています。そのような中，戸籍行政をめぐる情勢も大きく変化しており，民法第７７２条の嫡出推定の問題，性同一性障害者の性別の取扱い等について，それぞれ，通達の発出，特例法の制定などその対応がされているところです。特に最近では，性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律により，法令上の性別を変更した者を父とする出生届の取扱いについて注目されているところです。また，昨年は所在不明の高齢者で戸籍に記載されたままとなっているものが多数存在することが明らかとなり，１２０歳以上の高齢者で，戸籍附票に住所の記載のないものについて，それら戸籍の職権消除の取扱いが示されております。さらに，昨年１２月２７日から養子縁組を繰り返しているものについての取扱いも示され，適正な運用を求められているところです。このように戸籍行政をめぐる状況は大きく変化し，国民の皆様から信頼される行政が求められています。

今後も様々な問題や課題が提起されると思いますが，国民の皆様からの要請にこたえるため，市区町村の皆様と法務局が一体となり，戸籍制度を維持し，充実，発展させていく必要があります。

最後になりましたが，皆様とは，十分な情報交換をし，適正・迅速な戸籍事務処理を行ってまいりたいと思いますので，これまで以上の御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

平成２２年度大阪法務局管区内戸籍・国籍事務担当者打合せ会（戸籍関係）

協議問題（第１問）

実母と養父が子の親権者を養父と定めて離婚した後，養父と養子とが離縁する場合には，平成２２年８月１９日付け民一第２０３５号回答（以下「第２０３５号回答」という。）によると，離縁協議者は縁組の際に代諾した親権者ではないとされ，離縁するに当たっては親権者を変更することを要し，それをしない場合は未成年後見が開始するとされているが，これはこれまでの先例が変更されたと解すればよいのか。

（提案趣旨）

実母と養父が子の親権者を養父と定めて離婚した後，養父と養子とが離縁する場合には，離縁協議者を養親と縁組前（縁組の際）の親権者として，実務上取り扱われてきたところであり，これを変更する趣旨か確認したい。

＜参考＞

昭和２６年１月１０日付け民甲第３４１９号回答

昭和２６年８月４日付け民甲第１６０７号回答

戸籍だより第１３６号２８ページ，戸籍時報第６３０号８９ページ

【提出局意見】

提案趣旨のとおり。

（理　由）

１　養親と実親が夫婦の場合の親権

養親と実親が夫婦の場合，共に親権者となると解するのが通説・先

例である(昭和２３年３月１６日付け民事甲第１４９号回答,昭和２３年４月２１日付け民事甲第９６７号回答，昭和２５年９月２２日付け民甲第２５７３号通達，大阪家審昭和４３年５月２８日家月２０巻１０号６８ページ，広島家審昭和３０年９月９日家月７巻１０号２４ページ，福岡高決昭和３１年４月３０日高民９巻４号２４９ページ)。

養親と実親が離婚したときの親権者について，当初は離婚により当然に養親の単独親権となるとしていた（養親親権説，昭和２３年１０月５日付け民事甲第３１６０号回答）が，その後，この場合における養親と実親の親権者としての地位には互いに優劣の差を認むべきではないから，民法第８１９条によるべきとして変更され（協議説），父母の協議により親権者を定めるべきものとされた（昭和２５年９月２２日付け民事甲第２５７３号通達，昭和２５年１０月１０日付け民事甲第２６３３号回答，昭和２６年６月２２日付け民事甲第１２３１号回答)。

2　養親と実親が離婚した後，養子と離縁する場合の親権

養親と実親が離婚後，離縁する場合，実親が親権者と定められていれば,本来養親と実親とは対等の立場で親権者であったのであるから，依然として実親が親権者である（昭和２６年６月２２日付け民事甲第１２３１号回答)。

また，離婚の際に，養親が親権者と定められていたときは，その実親は，離婚の際に親権を失っているから，離縁により，縁組前の実親の親権が復活するというのが先例であり（昭和２６年１月１０日付け民事甲第３４１９号回答，昭和２６年１１月５日付け民事甲第１９１５号回答)，戸籍実務上，上記先例のとおり取り扱われているところである（参照：戸籍だより第１３６号２８ページ，戸籍時報第６３０号８９ページ)。

3　養父母が離婚した後，養子と離縁する場合の親権

養父母離婚後，親権者となった養親とのみ離縁した場合には，他方養親との養親子関係は存続したままであるから，実親の親権が回復することはなく，後見が開始すると解される。養親の一方が死亡した後に，親権を行使する生存養親とのみ離縁した場合には，亡養親との養親子関係が存続しているので，実親の親権は回復せず，後見が開始す

るというのが戸籍実務上の取扱いである（昭和２５年３月３０日付け民甲第８５９号回答，昭和２６年１月３１日付け民甲７１号回答）。

４　本問について

第２０３５号回答にある照会事例は養親と実親夫婦の共同親権に服する１５歳未満の子について離縁する場合の離縁協議者に関するものであり，戸籍誌第８４７号８５ページで紹介された戸籍誌第８４０号７６ページで引用されている昭和３７年７月１４日付け民事甲第１９８９号回答（以下「第１９８９号回答」という。）にあるのは，養親が夫婦であるときに，養父母が離婚した場合の親権を行う養親と離縁する場合，又は養父母の一方が死亡後，生存養親と１５歳未満の養子が離縁する場合の離縁協議者についての回答であり，照会のあった事例とは相違する回答が引用されているようにうかがえる。

第１９８９号回答による場合には，離縁により親権者が不在となるので，後見人の選任を要するということであるが，第２０３５号回答事案について養親と離縁する場合に実親に親権が回復することなく後見が開始するという取扱いをするのであれば，これまでの取扱いが大きく変更されることになると思われる。

以上のことから，第２０３５号回答をもって，養親実親夫婦が養親を親権者として離婚した後，養親と１５歳未満の養子が離縁する場合の取扱い全般について後見が開始するという取扱いに変更するという趣旨であるのか確認したい。

【管区局意見】

第２０３５号回答の事案については，実母に親権喪失といった事情がない以上は，実母が離縁協議者となると考える。

（理　由）

民法第８１１条第２項に基づき，１５歳未満の養子が離縁するときは，養親と離縁後に法定代理人となるべき者との間で協議をする必要があるとされており，上記回答の事案においては，養父と養子との離縁後に法定代理人となるべき者とは，当該養父と養子との縁組を承諾（法定代理人として代諾，民法第７９７条第１項）した実母であると考える。

上記回答を解説している戸籍誌第８４７号８５ページにおいて，実親の親権が当然に回復しないとして説明されている事例は，(1)実親夫婦が離婚し，その際に親権者となった者が親権を行使することができなくなったときの離縁協議者であり，また，(2)戸籍誌第８４０号７７ページで引用されている事例は，養父母夫婦が離婚の際に親権者と定めた養親と離縁する場合又は養父母の一方が死亡後生存養親と離縁する場合の離縁協議者についてであり，いずれの引用事例も，上記回答における事案とは相違している。引用事例(1)については，そもそも実親夫婦が離婚し，離婚時に親権者を定めていることから，離婚時に親権を喪失した実親に親権が当然には回復しないと考えられ，また，(2)については，親権者と定められなかった一方養父（養母）との縁組関係が継続していることから，実親に親権が当然には回復しないと考えられたものと思われる。

以上のことから，実母が協議離縁者となると考えるが，京都局と同様，先例を変更する趣旨であるのか確認したい。

【本省意見】

実母と養父が子の親権者を養父と定めて離婚した後，養父と養子とが離縁する場合の離縁協議者については，第２０３５号回答によりこれまでの先例が変更されており，離婚の前に親権者変更の調停・裁判を経ている場合は当該調停・裁判により親権者と定められた者が，また，それ以外の場合は未成年後見人が離縁協議者となると解するのが相当である。

協議問題（第2問）

結婚サービス・結婚相談業者（以下「業者」という。）に提出するための「独身証明書」（以下「独身証明書」という。）については，平成１２年４月１０日付け法務省民二第９４５号民事局第二課長依命通知（以下「依命通知」という。）及び平成２０年９月３０日付け民事第一課補佐官事務連絡（以下「事務連絡」という。）により，「本人が自ら」請求する場合のみ，証明書の交付請求に応じているが，以下の場合，「本人が自ら」請求する場合に該当又はこれと同視しうるとして，交付請求

に応じることができるか。

1　本人からの委任状を添付して，代理人から交付請求があった場合

2　本人から本籍地市区町村あてに郵送により交付請求があった場合

3　本人が海外に在住する等の理由により，本人からの委任状を添付して，本人の親族から交付請求があった場合

（提案趣旨）

「独身証明書」の取扱いについて，依命通知及び事務連絡では，「本人が自ら」請求する場合に限られる旨は述べられているが，その詳細については特に定められていないため。

【提出局意見】

1　「本人からの委任状を添付して，代理人から交付請求があった場合」について

依命通知及び事務連絡にいう「本人が自ら」請求する場合というのは，文字どおり本人が本籍地市区町村に対して直接請求する場合をいうものであって，委任状による代理人からの請求は含まないと解すべきと考える。

よって，「本人からの委任状を添付して，代理人から交付請求があった場合」には，「独身証明書」の交付請求には応じることはできないと考える。

なお，「戸籍謄抄本は代理人からの請求が認められるのに，なぜ『独身証明書』の代理請求が認められないのか」といった苦情や要望に対しては，「独身証明書」導入の経緯や目的を説明の上，「独身証明書」は，戸籍謄抄本等とは性質の違う証明書であり，代理請求にはなじまないものであることの理解を得るよう努めるべきと考える。

2　「本人から本籍地市区町村あてに郵送により請求があった場合」について

基本的には，戸籍謄抄本等の「本人請求」に準じた処理をすればよいと考える。

つまり，「本人確認」の方法として，証明書の送付先を本人の住所

（戸籍の附票に記載されている住所）に限定することにより，本人からの郵送請求には応じて差し支えないと考える。

なお，上記の処理をすることから，仮に，「独身証明書」の送付先を勤務先等本人の住所以外のところに送付してほしい旨の要請があっても，これに応じることはできないと考える。

3 「本人が海外に在住する等の理由により，本人からの委任状を添付して，本人の親族から交付請求があった場合」について

本人が海外に在住の場合，本籍地市区町村に出頭して交付請求をすることは困難である。

また，本人から郵送による請求があった場合でも，戸籍の附票に海外の住所が地番まで記載されていることはまれであり，海外の本人の住所に送付することが難しい場合も考えられる。

以上のことを考慮すれば，本件のような場合には，戸籍等で代理人が親族であることが確認できる場合に限り，代理人からの請求を認めて差し支えないと考える。

なお，本人が海外に在住しているといった事情がない場合でも，戸籍等により代理人が親族であることが確認できる場合には，代理人からの請求を認める余地があると考える。

【管区局意見】

1 交付請求に応じることはできない。

2 交付請求に応じることができる。

3 交付請求に応じることができる。

（理由）

1 独身証明書は，市区町村が，当該市区町村で保管する戸籍等の公簿に基づいて，一般行政証明として，申請人について婚姻の成立要件の一つである独身であることの証明であり，申請人は証明を受ける本人に限定され，使用方法（提出先）も限定されていることから，本人のプライバシー保護の観点からも特に支障はない証明である。

独身証明書は，前述のとおり本人のみが請求できるものであり，仮

に提出先である業者が，代理人として請求が認められるとすると，本人のプライバシー保護上の問題から証明書には「本籍地」の記載でとどめているにもかかわらず，代理人である業者が「本籍」を知ることになり，制度の予定していない交付請求となることから，代理人が業者であることが明らかな場合は代理人請求は認めるべきではないと考える。

2　独身証明書の申請人は証明を受ける本人に限定されていることから，その本人から本人確認資料等の添付がある郵送請求であれば，戸籍謄抄本等の郵送による本人請求と同様に認めることは問題ないと考える。

3　独身証明書は，本人のみが請求することができるのが原則であるが，代理人請求が一律不可能という結論は妥当でないと考える。

代理人請求が認められないのは，業者が代理人となって，制度が予定していない「本籍」という情報を得ることであるから，本人の親族が代理人である場合には，代理人請求が認められない理由の趣旨に含まれないと考える。

特に，本人が海外に在住している場合には，本人が窓口請求することは困難であり，行政サービスの観点からも，本人からの委任状を添付して，本人の親族からの交付請求に応じて差し支えないと考える。

【本省意見】

1　交付請求に応じることはできない。

2　交付請求に応じることができる。

3　戸籍法第１０条第１項に規定する親族からの交付請求であれば，応じることができる。

協議問題（第３問）

妻「甲野花子」は，夫「甲野太郎」と離婚後，婚姻前の氏である乙川の氏で新戸籍を編製後，長男「真一」を民法第７９１条第１項の許可を得て自己の戸籍に入籍させ，その後，「丙山義男」と夫の氏で婚姻した。

長男「真一」を民法第７９１条第１項の許可を得て同戸籍に入籍させ，さらに夫「義男」と同籍内で養子縁組届を行った。

その後，「真一」が同戸籍から分籍届により新戸籍を編製した後，「花子」は，夫「義男」と離婚し，従前の氏「乙川」で新戸籍を編製している。

今般，分籍した「真一」が養子離縁をした場合，同籍内縁組をする前の氏である「丙山」（民法第７９１条第１項の許可により称した母の氏「丙山」）を称することになると考えるが，戸籍の変動はどのようになるのか。

※　別紙の図を参考

（提案趣旨）

一般的に，子が親の戸籍から分籍届をした場合，従前の親の戸籍には復籍することはできない（分籍効）ので，身分事項欄に離縁事項の記載をするにとどめるものとも考えるが，離縁により「真一」が復すべき氏は，養親である「義男」の氏「丙山」（別紙図では３②戸籍）ではなく，「義男」との再婚により母「花子」が称していた氏「丙山」（別紙図では３①戸籍）であり（民法上の氏は異なると考える。），戸籍法第１９条第１項の規定から，別紙図３①戸籍に入籍すべきものと考える。

しかし，分籍効と復氏を考え合わせた場合，「真一」について新戸籍を編製すべきとも考えられ，その取扱いに疑義があるため。

【提出局意見】

養子離縁の効果として，民法第８１６条第１項は，「養子は離縁によって縁組前の氏に復する。」と規定され，その戸籍の処理として，戸籍法第１９条第１項は，「婚姻又は養子縁組によって氏を改めた者が，離婚，離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によって，婚姻又は縁組前の氏に復するときは，婚姻又は縁組前の戸籍に入る。」と規定されている。

氏の概念については，夫婦同氏，親子同氏の原則が採られている（戸籍法第１６条及び第１８条）。

これらを本問に当てはめた場合，「真一」が養父「丙山義男」と養子縁組した際に，母の氏「丙山」から養父の氏「丙山」に民法上の氏が変

動したものと解することができ，本問の離縁によって，「真一」の氏は養父の氏「丙山」から，縁組当時の母の氏「丙山」に復氏するものと考える。

これを戸籍法第１９条の規定に当てはめれば，縁組当時に母が在籍していた戸籍（別図３①戸籍）に復籍するものと考える。

しかし，「真一」は縁組後に分籍しており，いわゆる分籍効を考えると，戸籍に変動を来さず，現在戸籍に離縁事項を記載するにとどめることも考えられること，離縁することによって，法定親族関係が消滅する養父の戸籍に，結果的に入籍することにも不合理を感じることから，縁組当時に母が在籍していた戸籍（別図３①戸籍）に復籍するのは消極に考える。

また，戸籍法第１９条第１項ただし書きでは，離縁によって復すべき戸籍が除かれているときは新戸籍を編製すると規定されていることから，本問では上記の考えから，戸籍法第１９条第１項ただし書きの「既に除かれているとき」を類推適用し，新戸籍を編製できるものと考える。

よって，離縁によって民法上の氏が変動すること，分籍効が働くこと，上記の不合理の解消を考え合わせると，「真一」につき新戸籍を編製することが，相当と考える。

【管区局意見】

真一の氏は，民法第７９１条第１項の氏変更の許可により，母の氏「丙山」となり，その後義男との同籍内の養子縁組により，養父の氏「丙山」となっている。母の氏「丙山」と養父の氏「丙山」は，呼称は同じであり，真一には養子縁組による戸籍の変動も生じていないが，民法上の氏としては異なるもので，真一には養子縁組により氏の変動が生じていると考えられる。よって，今回義男と養子離縁することにより真一の復する氏は，養子縁組前の母の氏「丙山」となる。

次に，養子離縁による真一の戸籍変動について検討する。真一は現在単身で，分籍により養父の氏「丙山」を称し，戸籍の筆頭者となっている。養子離縁により，真一の民法上の氏に変動が生じることになる。真一は３戸籍から分籍しているので，養子離縁により母の氏「丙山」に復しても，分籍効が働き３戸籍に復籍できないのではないかと考えられる。

しかし，分籍効は民法上の氏が同一の場合に働くものと考えられる。真一の分籍は，養父の氏「丙山」からされたもので，養子離縁により母の氏「丙山」に復するところ，母の氏「丙山」については分籍効は働かないと考えられる。

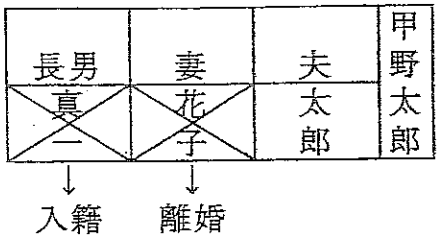
よって，真一は養子離縁により３戸籍に復籍できるが，自己の意思により母の氏「丙山」で新戸籍を編製することもできる。養子離縁により民法上の氏に変動が生じることから，５戸籍に養子離縁事項を記載し氏の変更を記載するだけの処理をすることはできない。

【本省意見】

本件の養子離縁による戸籍変動については，分籍効は生じないと考えるべきであり，真一は３戸籍に入籍することになるものと考える。

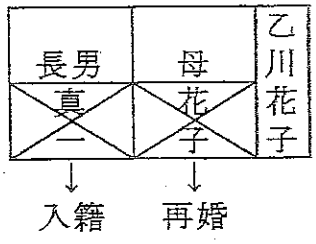
（第３問別紙）

１戸籍



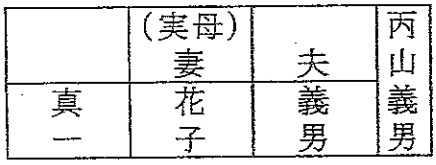
①「太郎」「花子」が夫の氏で婚姻
②長男「真一」出生
③「太郎」「花子」離婚

２戸籍



①「花子」離婚により従前の氏で新戸籍編製
②「真一」民７９１－１入籍

３①戸籍

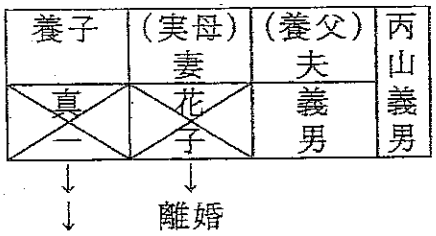


①「真一」入籍

※「真一」の氏は「義男」と婚姻した母の氏「丙山」

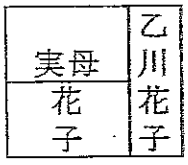
３①と３②は戸籍としては同じ

３②戸籍



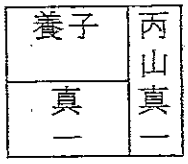
①「真一」入籍後「義男」と同籍内で縁組
※「真一」の氏は養父の氏「丙山」
②「花子」離婚
③「真一」分籍届

４戸籍



①「花子」離婚により従前の氏で新戸籍編製

５戸籍



①「真一」分籍届により新戸籍編製
※「真一」の氏は養父の氏「丙山」

【問題】
「真一」が養父「義男」と離縁した場合の氏・戸籍は？
従前の戸籍である「３戸籍」に復籍することは可能か？

平成２２年度大阪法務局管区内地方法務局
戸籍・国籍事務担当者打合せ会（戸籍関係）

★　京都地方法務局

協議問題（第１問）

外国人夫と日本人妻の夫婦が共同で，日本人妻の嫡出でない子（日本人，未成年者，親権者母）を養子とする縁組をするが，次のそれぞれの場合における，届出人及び戸籍記載について

1　外国人夫の本国法が，中国（本土）法であり，養子となる者が，１５歳以上である場合

2　外国人夫の本国法が，中国（台湾）法であり，養子となる者が，７歳以上１５歳未満である場合

3　外国人夫の本国法が，フィリピン法であり，養子となる者が，１０歳以上１５歳未満である場合

（提案趣旨）

養子縁組の準拠法は，縁組当時における養親となる者の本国法による（法の適用に関する通則法第３１条第１項前段）とされており，届出人についても，同法によると解されている（『全訂初任者のための渉外戸籍実務の手引き』６６ページ）。

外国人養親の本国法が，中国（本土）法である場合，代諾者は実父母となり（中華人民共和国収養法第１０条第１項），中国（台湾）法である場合，養子となる者が７歳未満であるときは，代諾者は法定代理人となり（中華民国民法第１０７６条の２第１項），フィリピン法である場合，同法は決定型の法制であるため明文の規定を欠くが，養子となる者が１０歳未満であるときは，実父母が代諾者となると解すべきと考える（フィリピン国内養子縁組法第９条(a)参照）。

また，上記１～３の場合においては，養父となる者との縁組の届出人と，養母となる者との縁組の届出人とが異なることとなるが，どのように戸籍記載すべきか。

【京都局意見】

届出人につき，１の場合においては，本土系中国人夫と養子となる者の実父母，２の場合においては，台湾系中国人夫と養子となる者，３の場合においては，フィリピン法の趣旨にのっとり，養子となる者の実父母が，それぞれ届出人となる。

戸籍記載につき，養子となる者が１５歳未満である場合は，届出人として代諾者に係る記載をし，１５歳以上であるときは，養子となる者が届出人であるとして記載するのみで差し支えないと考える。

（理　由）

１　日本法上の保護要件について

養子となる者の本国法が日本法であり，養子となる者が１５歳未満である場合，日本法上の保護要件として，養子となる者の法定代理人の代諾を要する（民法第７９７条第１項）。

２　中国（本土）法上の届出人について

中国（本土）法は，契約型の法制であるが，同法によると，継子を養子とする場合，養子が成年者であるか否かを問わず，養子となる者の実父母が送養人となり（中華人民共和国収養法第１０条第１項），養子となる者が１０歳以上である場合，養子となる者の同意を要するとされている（同法第１１条）。

したがって，本土系中国人夫が，１５歳以上の日本人を養子とする縁組をする場合，養子縁組届の届出人は，養親となる本土系中国人夫，及び養子となる者の実父母となり，別途，養子となる者の同意を要することとなる。一方，日本人妻が，１５歳以上の自己の嫡出でない子を養子とする縁組をする場合，養子縁組届の届出人は，養親となる日本人妻及び養子となる者となる。

本事案については，必ずしも夫婦共同縁組を要するわけではないが，

夫婦共同縁組をすることとした場合，養子縁組届書の「養子になる人」欄において，養子となる者の署名押印のほか，養子となる者の実父母の署名押印を要することとなる。

養子の身分事項欄における養子縁組事項の記載は，夫婦が１５歳以上の未成年者を養子とする縁組届（法定記載例２０）と同様で差し支えないと考えられるが，戸籍における公示方法としては，不正確であると思われる。

3　中国（台湾）法上の届出人について

中国（台湾）法は，契約型の法制であるが，同法によると，養子となる者が７歳未満である場合，代諾者は養子となる者の法定代理人となるが（中華民国民法第１０７６条の２第１項），養子となる者が７歳以上である場合，養子となる者がその意思を表示し，別途，養子となる者の法定代理人の同意を要するとされている（同条第２項）。

したがって，台湾系中国人夫が，７歳以上１５歳未満の日本人を養子とする縁組をする場合，養子縁組届の届出人は，養親となる台湾系中国人夫，及び養子となる者となり，別途，養子となる者の法定代理人の同意を要することとなる。一方，日本人妻が，７歳以上１５歳未満の自己の嫡出でない子を養子とする縁組をする場合，養子縁組届の届出人は，養親となる日本人妻及び養子となる者の法定代理人となる。なお，養子となる者の親権者が日本人妻であるが，特別代理人の選任は要しない（昭和６３年９月１７日付け民二第５１６５号通達）。

本事案についても，必ずしも夫婦共同縁組を要するわけではないが（同法第１０７４条第１号），夫婦共同縁組をすることとした場合，養子縁組届書の「養子になる人」欄において，養子となる者の署名押印のほか，養子となる者の法定代理人の署名押印を要することとなる。

養子の身分事項欄における養子縁組事項の記載は，夫婦が１５歳未満の者を養子とする縁組届（法定記載例２３）と同様で差し支えないと考えられるが，戸籍における公示方法としては，不正確であると思われる。

4　フィリピン法上の届出人について

フィリピン法は，決定型の法制であるが，同法によると，養子となる者の実父母の同意のほか（フィリピン国内養子縁組法第９条(b)），養子となる者が１０歳以上である場合，養子となる者の同意を要するとされている（同条(a)）。

フィリピン人夫が，１０歳以上１５歳未満の日本人妻の嫡出でない子を養子とする縁組をする場合，夫婦共同縁組を要することから（同法第７条第１項(c)），家庭裁判所の許可を得た上で，創設的養子縁組届出により夫婦共同縁組を成立させることとなる。

日本人妻が，１０歳以上１５歳未満の自己の嫡出でない子を養子とする縁組をする場合，養子縁組届の届出人は，養親となる日本人妻及び養子となる者の法定代理人となる。一方，フィリピン人夫が，１０歳以上１５歳未満の日本人を養子とする縁組をする場合，フィリピン法は決定型の法制であるため明文の規定を欠くことから，届出人は養親となる者及び養子となる者であるとする原則のとおり，養親となるフィリピン人夫，及び養子となる者であると解すべきであり，このように解しても，養子となる者が１０歳以上である場合，養子となる者の同意を要するとするフィリピン法の趣旨に反しないものと考える。しかし，養子となる者が１０歳未満である場合，養子となる者の同意を要しないとするフィリピン法の趣旨にのっとり，養子となる者の実父母が届出人となると解すべきであろう。

なお，養子となる者が１０歳以上１５歳未満である場合，養子縁組届書の「養子になる人」欄において，養子となる者の署名押印のほか，養子となる者の法定代理人の署名押印を要することとなるが，養子の身分事項欄における養子縁組事項の記載は，夫婦が１５歳未満の者を養子とする縁組届（法定記載例２３）と同様で差し支えないと考える。

【管区局意見】

（結　論）

・設例１

（届出人）養親側：夫，妻（母）　養子側：子本人

（記載例）

「平成○年○月○日国籍中国□□□(西暦１９○○年○月○日生)同人妻同籍△△△の養子となる縁組届出㊞」

・設例２

(届出人)養親側：夫，妻(母)　養子側：親権者母

(記載例)

「平成○年○月○日国籍中国□□□(西暦１９○○年○月○日生)同人妻同籍△△△の養子となる縁組届出(代諾者親権者母)㊞」

・設例３

(届出人)養親側：夫，妻(母)　養子側：親権者母

(記載例)

「平成○年○月○日国籍フィリピン国□□□(西暦１９○○年○月○生)同人妻同籍△△△の養子となる縁組届出(代諾者親権者母)㊞」

(理　由)

法の適用に関する通則法第３４条第１項によれば，親族関係に係る法律行為の方式は，当該法律行為の成立について適用すべき法とされ，縁組においては準拠法となる養親の本国法と同一となるが，同条第２項で行為地法による方式も有効とされるので，日本で縁組をする場合は，行為地法としての日本法すなわち戸籍法所定の届出によって差し支えない。

１　設例１の場合

(１) 夫と子の縁組について

夫と子の縁組に係る準拠法が中国(大陸)法となるところ，これによれば子の実父母及び子自身の同意が必要となる(平成２２年６月２３日付け民一第１５４１号通知　３)。この場合，実父母の同意に関する位置付けは，代諾ではなく子自身の同意と並列的であり，あくまで縁組に係る成立要件の一つと考えられる。

そして，戸籍法による届出については，夫及び子自身が届出人となる。

(２) 母と子の縁組について

日本法によるところとなり，子が１５歳以上であることから子自身と母が事件本人かつ届出人となる。

2　設例２の場合

（１）夫と子の縁組について

夫と子の縁組に係る準拠法が中国(台湾)法すなわち民国民法となるところ，これによれば子の実父母の同意が必要となり(民国民法第１０７６条の１第１項)，子が７歳以上であればその法定代理人の同意を要する(同法第１０７６条の２第２項)。父母としての同意は，法定代理人としての同意に包括されうる(同法第１０７６条の２第３項)。設問では子が嫡出でない子であるので，単独親権者である母のみの同意となる。

ただし，届出については，子が１５歳未満であるため，法定代理人である母，及び夫が届出人となる(通則法第３４条第２項，民法第７９７条，戸籍法第６８条)。

（２）母と子の縁組について

日本法によるところとなり，子が１５歳未満であるが，夫婦共同縁組となることから特別代理人の選任は要しない(なお，昭和６３年９月１７日付け民二第５１６５号通達)。よって，届出人は母となる。

3　設例３の場合

（１）夫と子の縁組について

夫と子の縁組に係る準拠法がフィリピン法すなわちフィリピン国内養子縁組法となるところ，それによれば裁判所による決定型の縁組となる。１０歳以上の子自身の同意等(同法第９条各号)については，裁判所が決定の適否をしんしゃくする審理過程で備えるべき成立要件であり，縁組の効力発生要件は決定そのものである(同法第１３条)。

届出については，子が１５歳未満であるためその法定代理人すなわち親権者である母，及び夫が届出人となる。

（２）母と子の縁組について

上記２（２）同様，届出人は母となる。

【本省意見】

大阪局意見のとおり。

協議問題（第２問）

前夫との婚姻中に出生した子について，母が前夫と離婚し実父と再婚した後，実父に対する強制認知の審判が確定した。

この場合，嫡出子出生届とともに，報告的認知届は必要であると考えるが，取扱いに変更がないか確認したい。

また，嫡出子出生届により，子は父母の戸籍に直接入籍することとなるが，戸籍記載はどのようにすべきか。

（提案趣旨）

前段につき，報告的認知届は必要であると考えるが（戸籍だより第１３７号３６ページ），不要であるとする見解もあることから（戸籍誌第８４３号８４ページ），その取扱いを確認したい。

後段につき，子の身分事項欄中，出生事項については，「平成　年　月　日東京都　　区で出生同月　日父届出入籍㊞」と記載し，認知事項については，「平成　年　月　日同籍甲野一郎認知の裁判確定　月　日親権者母届出㊞」と記載するとされているが（戸籍誌第５８１号７０ページ），出生事項中に括弧書きで「（平成　年　月　日同籍甲野一郎認知の裁判確定）」と記載することは要しないと解して差し支えないか（戸籍誌第６８４号５４ページ参照）。

【京都局意見】

前段につき，報告的認知届は必要であると考える。

後段につき，嫡出子出生届及び報告的認知届が同時に届出された場合は，出生事項中に括弧書きで「（平成　年　月　日同籍甲野一郎認知の裁判確定）」と記載することは要しないと考える。

（理　由）

１　報告的認知届の要否について

母が婚姻中に出生した子については，母の夫の嫡出推定が及ぶとされているが，実父に対する強制認知の審判が確定したことにより，嫡出推定が排除されることとなる。

母と実父が婚姻し，実父に対する強制認知の審判が確定したことか

ら，当該出生子は準正嫡出子となるが，出生届が未了である場合は，審判書謄本及び確定証明書を添付し，嫡出子出生届をすることができ，これにより子は父母の戸籍に直接入籍することとなる（昭和４１年３月１４日付け民事甲第６５５号回答。なお，婚姻準正による準正嫡出子についても，同様である。昭和６０年２月１９日付け民二第８７１号回答参照）。この取扱いは，昭和６２年１０月１日付け民二第５０００号通達第５の３により，準正嫡出子は当然には父母の氏を称しないとされた後も，維持されているところである（戸籍誌第５８１号７０ページ）。

昭和４１年３月１４日付け民事甲第６５５号回答において，嫡出子出生届及び報告的認知届を要するとする甲説と，嫡出子出生届のみを要し，出生事項中に認知の裁判が確定した旨を括弧書きするとする丙説を記載した上で，甲説が相当である旨回答されているところ，今般，「昭和５４年８月２１日付け民二第４３９１号通達によって６５５号回答の考え方が変更されたとされているので（本誌８１７号「落葉」参照），裁判認知の届出は不要であると考えます。」とする見解が示されたところである（戸籍８４３号８４ページ）。

この見解は，戸籍誌第８１７号１３４ページにおける「４３９１号通達以降は，６５５号回答の甲説の考え方ではなく，記載が少し異なるが，出生事項中に認知の裁判が確定した旨を括弧書きすることによって，裁判認知の届出を便宜要しないとした丙説の考え方を採っているということになるね。」との記述が根拠となっていると思われるが，戸籍だより第１３７号３６ページによると，戸籍誌第８１７号の事案は，生来の嫡出子（推定を受けない嫡出子）であることから，報告的認知届を要しないとするものであり，準正嫡出子については，報告的認知届を要する旨記載されており，６５５号回答の先例を変更したものではないとされている。

よって，戸籍誌第８４３号の記載にかかわらず，報告的認知届は必要であると考える。

2　出生事項中括弧書きの記載の要否について

実父に対する強制認知の審判が確定し，嫡出子出生届及び報告的認

知届があった場合，子は父母の戸籍に直接入籍することとなる。

この場合，子について，母の前夫との嫡出推定が排除する裁判があった旨を記載することとされており，例えば，子が，母と前夫との婚姻解消後３００日以内かつ，母と実父との再婚後２００日以内に出生した場合，子は生来の嫡出子（推定を受けない嫡出子）であり報告的認知届は不要であることから，出生事項中に認知の裁判が確定した旨を括弧書きする取扱いである（戸籍誌第６８４号５４ページ）。

一方，設問の事案においては，報告的認知届を要し，出生事項及び認知事項を記載することとなるため，出生事項中に認知の裁判が確定した旨を括弧書きする必要はないと考える。ただし，出生届出のみがされ，報告的認知届が同時にされなかったときは，出生事項中に認知の裁判が確定した旨を括弧書きする必要があると考える。

なお，報告的認知届がなされなかった場合，届出義務者に対して催告の上（戸籍法第４４条第１項），届出がないときは，職権で認知事項を記載することとなる（同法第４４条第３項，第２４条第２項）。また，子について新戸籍が編製され，又は他の戸籍に入籍する場合，認知の裁判が確定した旨の括弧書きの記載（戸籍誌第８１７号１３５ページ），及び準正嫡出子に係る認知事項は移記されることはない（同法施行規則第３９条第１項第２号）。

【管区局意見】

（結　論）

京都局意見のとおり。

（前　段）

戸籍法第６３条に規定されている報告的認知届をする必要がある。

（後　段）

出生事項中，裁判確定事項を括弧書きで記載することは要しない。

（理　由）

（前　段）

前夫との婚姻中に出生した子は，前夫の嫡出推定が及んでいるのみであって，後夫との嫡出推定が重複しているわけではない。

後夫との認知の裁判が確定することにより，前夫の嫡出推定が排除され，子は準正嫡出子の身分を取得することとなるので，嫡出子出生届のほか，別途報告的認知届が必要となる。嫡出子出生届をもって，戸籍法第６３条に規定されている届出義務が免除されることはないと考える。

（後・段）

嫡出推定が重複している場合は，一方の推定が排除されたとしても，当該子は生来の嫡出子であるから，認知届をすることができない。しかし，通常の出生の記載では，後日，父子関係に疑義が生じることが予想されるので，一方の嫡出推定が排除されたことを戸籍面上明らかにする必要があることから，出生事項中，その旨を括弧書きにより表示する取扱いであると考えられる。

よって，本問のように，別途報告的認知届が必要となる場合の戸籍記載については，出生事項及び認知事項をそれぞれ記載するのが相当であると考える。

【本省意見】

京都局及び大阪局意見のとおり。

協議問題（第３問）

甲男と乙女は夫の氏を称する婚姻をし，Ａ市に新戸籍が編製されたが，協議離婚をし，乙女についてＢ市に新戸籍が編製された後，夫はＣ市に転籍し，丙女と夫の氏を称する婚姻をしている。

この度，前婚について乙女が訴えた離婚無効の裁判が確定し，乙女から戸籍訂正申請があった。

戸籍訂正申請の際，転籍について乙女から追完届があれば甲男が届出をした転籍届は有効となり，乙女は甲男の転籍後の戸籍に復するという先例があるが，乙女が追完届をしない場合でも，甲男の転籍後の戸籍に乙女を回復することは可能か。

（提案趣旨）

筆頭者及び配偶者で戸籍を編製している場合，転籍届は双方で届出をすることを要し，一方のみで届出をした場合適法なものとはいえないので，戸籍法第１１４条により無効なものとして転籍後の戸籍を消除の上，従前戸籍を回復することになる（宇都宮家審昭和４９年８月１５日家裁月報２７巻５号１４４ページ）。

離婚無効の裁判が確定した場合には，夫婦の一方のみがした転籍届は無効なものとして，転籍前の戸籍を回復すべきものと考えるが，追完届がなくても離婚無効の裁判に基づく戸籍訂正申請により転籍後の戸籍に妻の記載を回復して差し支えないという見解もあり，その取扱いに疑義が生じたため。

【京都局意見】

本問の場合は，夫のみからの届出によって転籍戸籍が編製されているため，転籍後の戸籍に妻の記載を回復させるには，転籍届に妻から追完の届出をさせる必要がある。妻から（転籍後の戸籍に入籍を望まない等の理由で）追完届をしない場合には従前戸籍を回復し，その戸籍に記載することになると考える。

（理　由）

１　筆頭者のみからされた転籍届について

転籍の届出は，戸籍の筆頭者及びその配偶者が届け出なければならない（戸籍法第１０８条）とされ，筆頭者である夫のみからの届出は無効であるところ，誤って受理され，転籍戸籍が編製された場合，転籍届を届出時から有効なものとするには，配偶者である妻とともに追完届を要することとなる（昭和２６年２月１２日付け民事甲第２３８号回答）。

２　離婚無効による戸籍訂正について

昭和３１年７月１２日付け民事甲第１５７３号回答では，夫婦が協議離婚し，離婚後に筆頭者である夫が転籍した後，離婚無効の裁判が確定したことによる戸籍訂正申請において，転籍届について妻からの追完届が未了であっても，転籍後の戸籍に妻の記載を回復すべきであるとされている。

また，昭和３０年５月３０日付け民事二発第１００６号回答では，上記第１５７３号回答事案で，転籍前の戸籍について，離婚無効に関する戸籍訂正事項を妻の身分事項欄に記載することは必要であるが，妻を回復する必要はないとされている。

上記第１５７３号回答及び第１００６号回答は，夫のみが提出した転籍届の有効性については言及しておらず，戸籍訂正の手法として，転籍前後における戸籍は同一性を失わないという考え方により，妻が転籍後の戸籍に回復することにつき特段の意思表示がない場合には，転籍後の戸籍に直ちに妻を回復させるとしたものであると思われる。

３　乙女が追完届をしない場合

本件の場合，乙女は，甲男のみが届出した転籍届の追完届をしないという積極的な意思表示をし，転籍届は無効であると主張しており，そのような場合にも，転籍後の戸籍に直ちに乙女を回復することには疑義がある。

妻が転籍後の戸籍に回復させることに異議がない場合は，上記２の取扱いにより，乙女は，戸籍法第１１４条に基づき，甲男が届出した転籍届が無効であるとして戸籍訂正の許可の審判を申し立てる途があるから，転籍後の戸籍に直ちに乙女を回復することは問題ないとの考え方もないではないが，前述のとおり，上記第１５７３号回答及び第１００６号回答が便宜的な取扱いを示したものであるなら，本件については，転籍届を無効なものとし，原則どおり転籍前の戸籍に乙女を回復するのが相当であると考える。

【管区局意見】

（結　論）

乙女が追完届をしない場合も，転籍後の戸籍に乙女を回復することは可能である。

（理　由）

転籍届は，戸籍の筆頭者及びその配偶者がすることを要する。夫婦の一方のみからされた届出は，誤って受理されたとしても無効であり，戸籍法第１１４条による訂正の対象となるが，後日夫婦双方から届出をす

る旨の追完の届出があったときは，転籍の届出を有効なものとして取り扱って差し支えないものとされている（昭和２６年２月１２日付け民事甲２３８号回答）。

本問は，離婚後転籍・再婚した筆頭者甲男につき，前婚の離婚無効の裁判が確定した事案である。この場合，甲男が離婚後にした転籍届は，夫婦の一方のみからされた届出となり，無効であると考えられるが，妻から追完届がされれば，転籍届は届出当時に遡って有効なものとされるため，転籍後の戸籍に妻を回復させることになる。また，妻の追完届が未了であっても，転籍後の戸籍に妻の記載を回復すべきという先例（昭和３１年７月１２日付け民事甲第１５７３号回答）もあるが，これは妻の追完届が「未了」の場合であるので，妻が追完届をしない場合に適用するのは相当ではなく，原則どおり転籍を無効として，乙女を転籍前の戸籍に回復すべきとも考えられる。

しかし，転籍届が無効であるとしても，離婚無効と直接矛盾するものではないので，離婚無効の確定判決に基づく戸籍法第１１６条の戸籍訂正により，転籍後の戸籍を消除し，乙女を転籍前の戸籍に回復することはできない。転籍後の戸籍を消除するには，別途戸籍法第１１４条に基づく訂正許可を要することになる。

妻が追完届をしない場合に，転籍後の戸籍に入籍させても，転籍前後において戸籍の同一性を失わないことから問題はなく，妻が転籍無効を主張する場合は，戸籍法第１１４条に基づく戸籍訂正許可を得ることが相当であると考える。

【本省意見】

乙女に対して，転籍届の追完をするのか，転籍を無効とする戸籍訂正の申出をするのか，意思の確認をした上で処理すべきである。

なお，転籍を無効とする戸籍訂正をする場合には，丙女はＣ市の戸籍に残ることとなり，丙女をＡ市の戸籍に記載するには，別途，丙女からの婚姻届の追完を待つこととなる。

協議問題（第４問）

外国人女の嫡出でない子に係る出生届について，同人が日本人男から胎児認知されている場合，日本人男は，同居の有無にかかわらず，出生届出資格を有するか。

また，外国で出生した場合，国籍留保届出資格はどうか。

（提案趣旨）

日本人男が同居しているときは，同居者の資格で出生届をすることができるが（戸籍法第５２条第３項），同居していないときは，出生届出資格を有しないと解されるが，同居の有無にかかわらず，出生届出資格を認める見解もある（戸籍誌第６７５号７６ページ，戸籍だより第１１０号４１ページ）ため協議願いたい。

また，出生届出資格を認める見解に立つ場合，国籍留保届出資格も認められると考えられる（戸籍誌第６６１号６７ページ）ことから，併せて協議願いたい。

【京都局意見】

嫡出でない子について，父が同居者の資格で出生届出をすることはできるが，同居していない場合は，出生届出資格を有しないと考える。よって，国籍留保届出資格も有しないと考える。

（理　由）

１　同居者資格での出生届出について

嫡出でない子について，父が同居者の資格で出生届出をした場合において，同時に認知届出をし，認知届書の「その他」欄に「出生届の届出人の資格を『父』と更正されたい」旨の記載があれば，便宜更正手続を省略し，出生事項の届出人の資格を最初から「父」と記載して差し支えないとされている（昭和５０年２月１３日付け民二第７４７号依命回答）。

また，嫡出でない子について，出生届書の「その他」欄に「同時に認知の届出をするので，父の資格で出生届をする」旨の記載がある出生届と認知届が同時に届出された場合，これを受理して差し支えない

とされている（昭和５０年５月２２～２３日第２７回四国地区連合戸籍事務協議会総会決議）。本決議については，その根拠が昭和５０年２月１３日付け民二第７４７号依命回答とされていることから，父が同居していることが前提とされていると解されるところである。

２．同居していない父からの出生届出について

一方，前述の先例は，父としての資格での出生届を認めたものであると解し，戸籍法第５２条第２項は，母のみに届出義務を課したものの，父の届出資格を否定する趣旨ではなく，出生届出の際に法律上の父子関係が確定する場合又は確定することが明らかな場合には，父としての資格での出生届を受理することができるとする見解がある（戸籍誌第６７５号７６ページ）。

嫡出子について，その出生前に父母が離婚した場合には，母が届出義務を負うが（戸籍法第５２条第１項），父の届出資格を否定する趣旨ではなく，父も届出資格を有すると解されていることから（昭和３８年７月１８日栃木県連合戸籍住民登録事務協議会決議，戸籍誌第５０９号２８ページ），嫡出でない子について父に届出資格を認める見解も同様の趣旨によるものと考えられるが，戸籍法第５２条第２項を過大に解釈したものと思われる。

３　国籍留保届出について

国籍留保届は，「出生の届出をすることができる者（第５２条第３項の規定によって届出をすべき者を除く。）」が，届出資格を有する（戸籍法第１０４条第１項）。

嫡出子について，その出生前に父母が離婚した場合にも，父は出生届出資格を有すると解されていることから，国籍留保届出資格も有すると解されている（戸籍誌第６６１号６７ページ）。

嫡出でない子について，同居者は出生届出資格を有するものの，国籍留保届出資格を有していないところ，仮に父に出生届出資格を認めるのであれば，国籍留保届出資格も認めて差し支えないとも考えられるところである。しかし，出生届出資格は認められないと考えることから，国籍留保届出資格も認められないと考える。

【管区局意見】

（結　論）

京都局意見のとおり。

届出資格を「父」として出生届をすることはできない。出生届をすることができない以上，国籍留保の届出もできない。

（理　由）

戸籍法第５２条では，父が出生届をすることができるのは嫡出子の場合だけである旨規定している。

戸籍だより第１１０号や問題提出庁が「できる」とする論拠としてあげている戸籍誌は，嫡出でない子について，事実上の父が認知届をし，届出人の資格を「父」とされたい旨の申出があった場合等は，戸籍に記載された届出人資格は職権で「父」と訂正するという段階にとどまらず，認知届と出生届を同時にした場合は，出生届を「同居者」の資格でするにもかかわらず当初から届出人資格を「父」と記載して差し支えないという先例を敷衍して，胎児認知された嫡出でない子の出生届を，事実上の父がすることが可能であるかのような記載がされている。

戸籍法第５２条が届出義務者等を定めているのは戸籍誌にもあるように発生した事実の正確迅速な戸籍への反映を期待したものであり，正確迅速な届出を期待する意味で，出生届については届出義務者の外に「届出資格者」が定められている。さらに，嫡出でない子の事実上の父は，子の出生届をすることが一般的に期待できないと思われることから届出義務者から外されており，戸籍法上届出資格者にも入っていない。

確かに，認知届と出生届についての先例を見ると，嫡出でない子の事実上の父が法律上の父となることが明らかな場合は，事実上，届出資格を「父」としてする父からの出生届を認めているように見て取れる。そうだとすると，出生当時に法律上の父が決まっている胎児認知された子の出生届は，胎児認知をした者が「父」として出生届をすることも可能とも思えるが，上記の先例も，あくまで出生届は「同居者」としての資格ですることが前提となっている。法律上の父であることと出生届出資格があることは別の問題である以上，戸籍を「届出資格者父」として記載するのはよいとしても，出生届を「父」の資格でできるとするもので

はないと考える。

届出資格は法律事項であって，法律が想定していない事態を安易に認めるべきではなく，法律上の父からの出生届は，法的措置があって初めて認められるべきものであると考える。

【本省意見】

京都局及び大阪局意見のとおり。

協議問題（第５問）

外国人に係る失踪宣告の審判が日本の家庭裁判所で確定した場合，裁判を請求した者は，戸籍法第９４条に基づき，届出の義務を負うか。

（提案趣旨）

戸籍法の属地的効力として，日本国内で発生した外国人の身分に関する事項について適用があると解されており，外国人が日本国内で出生又は死亡した場合，届出義務があるとされている（昭和２４年３月２３日付け民事甲第３９６１号回答，昭和２４年１１月１０日付け民事甲第２６１６号通達）。一方，外国人間において日本国内で裁判認知又は裁判離婚をした場合は，届出義務はなく，ただ届出をすることができるに過ぎないと解されている（新版実務戸籍法２７０ページ）。

外国人に係る失踪宣告については，原則として裁判のあったことを戸籍に反映することはないことから，届出義務はないと解するところであるが，届出義務があるとする見解もあり（戸籍誌第７４２号６７ページ）その取扱いに疑義が生じたため。

【京都局意見】

外国人に係る失踪宣告の審判が日本の家庭裁判所で確定した場合，裁判を請求した者は，届出義務はないが，届出することはできるものと考える。

（理　由）

１　出生届及び死亡届について

戸籍法は，人の身分関係の登録と公証を目的とする行政法規としての実質を有しており，日本国内で発生した人の身分に関する事項について適用され，性質上適用されない条文を除き，日本に所在する外国人についても，等しく適用されると解されている。そして，先例上，外国人が日本国内で出生又は死亡した場合，届出義務があるとされている（昭和２４年３月２３日付け民事甲第３９６１号回答，昭和２４年１１月１０日付け民事甲第２６１６号通達）。

2　裁判認知届及び裁判離婚届について

外国人間において日本国内で裁判認知又は裁判離婚をした場合は，届出義務はなく，ただ届出をすることができるに過ぎないと解されている（新版実務戸籍法２７０ページ）。一方，外国人間において日本国内で外国の方式により認知又は離婚をした場合は，報告的届出を受理することはできないと解されている（戸籍だより第１３０号２８ページ，戸籍誌第５５５号３０ページ，外国人登録第５１９号４０ページ）。

3　失踪届について

外国人に係る失踪宣告の審判が日本の家庭裁判所で確定した場合において，当該外国人に日本人配偶者がいるときは，失踪届書の「その他」欄において婚姻解消事項の記載申出をさせ，日本人配偶者の身分事項欄に失踪による婚姻解消事項を記載する取扱いである。一方，当該外国人に日本人配偶者がいないときは，外国人に関する届書として保存するのみである。

外国人に係る失踪宣告について，裁判のあったことが戸籍に反映される場合があることから，失踪届について届出義務があるとする考え方もあるとは思われるが（『全訂Ｑ＆Ａ渉外戸籍と国際私法』３０２ページ），届出義務の有無と戸籍記載の要否とは，直接的に関連するものではなく，裁判認知届及び裁判離婚届と同様に，届出義務はないが，届出することはできると解することが妥当と考える。

【管区局意見】

（結　論）

京都局意見のとおり。

届出義務は負わないが，届出はできる。

（理　由）

外国人であっても，戸籍法の施行区域内にある者については，その属地的効力として戸籍法が適用される。その届出の対象となるのは，出生や死亡のような報告的届出が主であるが，その性質に反しない限りその他の報告的届出についても適用があると解されている（戸籍誌第７４２号６７ページ）。

しかしながら，戸籍法第６３条及びこれを準用する条文は，事件本人が日本人である場合において，裁判のあったことを戸籍に反映するための規定であるので，外国人同士の場合にはこれらの規定は直接的には適用されず，したがって届出義務はなく，ただ届出をすることができるに過ぎないものと考えられている（新版実務戸籍法２７０ページ）。

したがって，届出義務は負わないが，届出することは可能だと考える。

【本省意見】

戸籍法第９４条において準用する同法第６３条第１項の文理上，届出をしなければならないものと解される。

質疑応答事例（９９）

問１【在外公館が受理した出生届の出生時間，出生場所について】

在外公館で受理された出生届が送付されてきたが，出生証明書には出生時間，出生した病院の場所の記載がない。出生届書には出生時間，出生場所の記載がされている。出生した病院の所在地については，インターネットにより確認することができる。どのように処理すればよいか。

（回答）

外国の出生登録証明書に出生の時分又は出生の場所の番地等が記載されていない場合は，父又は母からの申述書を提出させる取扱いである。本件については，在外公館が確認した上で受理したものと判断するのが相当であるので，そのまま処理して差し支えない。

参考：戸籍誌第５４０号３６ページ，同第７８４号７８ページ
戸籍だより第１１２号５６ページ
初任者のための渉外戸籍実務の手引き１４ページ

問２【失踪宣告の申立人が法人である場合の失踪届の届出人について】

失踪宣告の審判が確定し失踪届の届出をするに当たり，失踪宣告の申立人が法人である場合，届出人はだれになるか。また，届出人の戸籍の記載はどのようになるか。

（回答）

法人も利害関係人として失踪宣告の請求をすることができる。失踪宣告の審判が確定した場合は，当該法人が届出義務者となるので，当該法人の代表者が届出をすることになる。届出人の戸籍の記載は，法人名，代表者の資格，代表者の氏名となる。

参考：昭和３７年４月３日付け民事甲第９６２号民事局長回答

問３【懐胎時期に関する証明書の作成者について】

婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子の出生届について，平成１９年５月７日付け民一第１００７号民事局長通達による懐胎時期に関する証明書が添付されているが，同証明書の作成者が医師ではなく助産師である。このまま受理してよいか。

（回答）

懐胎時期に関する証明書は，懐胎時期を高い精度で判定することができる方法で妊婦の診断を行った医師が発行するものであり，婚姻の解消又は取消し後３００日以内に生まれた子について，この証明書を提出することにより，民法第７７２条の推定が及ばないものとして取り扱うものである。上記通達において証明の作成者は医師とのみ規定されていることから，助産師の作成した証明書は認められない。

参考：平成１９年５月７日付け民一第１００７号民事局長通達
戸籍誌第８０１号３１ページ

問４【性同一性障害者が性別の取扱いの変更の審判を受けた後の続柄の記載について】

夫，妻，長男，長女が在籍する戸籍について，長女が性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定による，性別の取扱いの変更の審判を受け，続柄は「長男」として新戸籍が編製されている。今般，当該者から続柄を「二男」に変更してもらいたいとの相談を受けている。申出を受けて続柄を「二男」に更正することができるか。

（回答）

性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判を受け，新戸籍を編製する場合，続柄の更正は，続柄の性別部分の記載を他の性別にするにとどめるとされている。また，性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判を受け，当該者の父母との続柄を更正しても，従前の戸籍における他の在籍者の戸籍の記載には影響を与えないとされている。

本件の場合，続柄を「長男」としたことは正しい処理であり，続柄を

さらに更正できるという規定もないため，申出によって「二男」と更正することはできない。

参考：平成１６年６月２３日付け民一第１８１３号民事局長通達
戸籍誌第８０１号７７ページ，同第７６０号５８ページ，同７６１号１９ページ

問５【戸籍法第１０７条第４項及び同条第１項による外国人父又は母の氏への変更の届出について】

父又は母が外国人である者（筆頭者又はその配偶者を除く。）について，１回の審判で外国人父又は母の通称氏への変更を認める審判がされており，許可審判書の前文に「戸籍法第１０７条第４項及び同条第１項の規定に基づいて」と記載がある。この場合，戸籍法第１０７条第４項による届出と同条第１項の届出の双方が必要か。

（回答）

戸籍法第１０７条第４項による届出と同条第１項の届出は別個の届出であり，届出用紙の様式も個別に用意されていることから，戸籍法第１０７条第４項の届出と同条第１項の届出を連件で届けてもらうことになる。

参考：戸籍だより第１３９号６ページ
昭和５９年１１月１日付け民二第５５０２号民事局長通達
（戸籍関係届書類標準様式）

問６【中国人民法院の民事判決書を添付した離婚届が，被告である日本人男からされたが，確定証明書の添付がなく，日本人男が応訴していない場合について】

日本人男と中国人女の離婚について，日本人男から中国人民法院の民事判決書を添付した離婚届がされたが，確定証明書の添付がない。また，当該判決書からは，日本人男は応訴していないように思われる。確定証明書の添付がなく，日本人男が応訴していなくても当該離婚届を受理で

きるか。

（回答）

外国裁判所の離婚判決に基づく離婚届の受理に当たっては，当該判決が民事訴訟法第１１８条に定める要件を明らかに欠いていると認められる場合を除き，届出を受理して差し支えないとされている（昭和５１年１月１４日付け民二第２８０号民事局長通達）。

離婚の判決書に確定証明書の添付がない場合であっても，被告である日本人男から，上訴期間内に上訴しなかった旨の申述書を添付して届けられた場合は受理して差し支えないとされている（昭和３５年６月８日付け民事甲第１４００号民事局長回答）。

また本件では日本人男が応訴しておらず，民事訴訟法第１１８条第２号の要件を満たすかが問題となる。当該規定は敗訴した日本人被告を保護するための要件である。敗訴した日本人男が，当該離婚判決の効力を認めて離婚届出をした場合は，その保護を放棄したとみなして，当該要件の充足性を問題とする必要はない。

よって，本件離婚届はその他の民事訴訟法第１１８条に定める要件を満たしており，上訴期間内に上訴しなかった旨の申述書の添付があれば受理して差し支えない。

参考：戸籍誌第４８６号７６ページ，同第４３７号６９ページ
昭和３５年６月８日付け民事甲第１４００号民事局長回答
昭和５１年１月１４日付け民二第２８０号民事局長通達
昭和５９年８月３０日付け民二第４６６１号民事局第二課長回答

問７【外国で出生した子について，出生の日から三箇月を経過した後に，在外公館に届けられた国籍留保とともにされた出生届の取扱いについて】

外国で出生した子について，国籍留保とともにされた出生届が，在外公館で受理され送付されてきた。出生の日から三箇月以内である届出期間の末日は，平成２３年１月２日であるが，在外公館の受理日が平成２３

年１月４日となっている。出生届には在外公館が添付した付せんがあり，「１月２日及び３日が休館日であった」旨の記載がされている。戸籍法第１０４条第３項に該当する事案として処理することになるのか。

（回答）

在外公館については，昭和６３年１２月２０日付け民二第７３３２号民事局長通達及び行政機関の休日に関する法律により，届出の期限が行政機関の休日に当たるときは，行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなされる。１２月２９日から翌年の１月３日までの日に届出期限が到来する届書については，届出期間の末日が翌年の１月４日となる。

よって，戸籍法第１０４条第３項に該当するものではなく，通常の届出期間内の届出となることから，通常の記載のみをすれば足りる。

参考：昭和６３年１２月２０日付け民二第７３３２号民事局長通達
行政機関の休日に関する法律第１条，第２条

問８【失踪宣告が確定した旨の通知が家庭裁判所から送付された後に失踪届がされたが，失踪宣告の審判の確定証明書の添付がない場合の処理について】

本籍地に失踪届がされたが，当該届には失踪宣告の審判の確定証明書が添付されていない。しかし，確定していることは家庭裁判所からの通知で判明しており，先例によりその場合には確定証明書の添付を要しない取扱いが認められている。その際に，確定証明書の添付を要しないこと，家庭裁判所からの通知があることは容易に判明する事実であることから，失踪届のその他欄等に特段の処理は不要であると考えるがそれでよいか。

（回答）

即時抗告，上訴が認められている裁判，審判による身分変動については，判決書謄本等に確定証明書を添付して届けることが必要とされている。本件についても失踪宣告の審判の確定証明書が必要である以上，それが添付されていない場合は，添付されていないことにつき問題がない

旨を，届書上に明らかにする表示は必要であると考える。

上記の事情を明らかにするため，市区町村役場において，「確定日については家庭裁判所からの通知により確認の上受理した。市区町村長○○○○㊞」と付せん処理をするのが相当である。

参考：昭和２４年２月１７日付け民事甲第３４９号民事局長通知
昭和２９年１２月２４日付け民事甲第２６０１号民事局長回答
昭和３３年８月６日付け民事甲第１５８６号民事局長回答

☆☆☆☆☆☆戸籍のポケット☆☆☆☆☆☆
☆☆戸籍課の3年を振り返って☆☆

私が法務局の戸籍課に配属され，３年という月日が過ぎ去りました。法務局に採用されたのが平成１５年１月１日で，そこから登記所，総務系の部署に続いて配属されたのが戸籍課でした。登記の調査でも戸籍を見ることはありますが，当然採用１年目のペーペーに登記の調査等が任されるわけでもなく，戸籍課に配属された当初の私は，「自分の戸籍見たことあったかな・・・どんなこと書いてあったっけか？」程度しか戸籍に触れたことはありませんでした。

そんな状態で戸籍課に配属されて，かかってきた電話の相手が誰かも分からず，受話器を取るのが怖かったのを覚えています。よくよく考えてみれば，そこは総括系の係だったのでかかってくる電話は８割方法務局内部からの電話ではあったのですが・・・。

そんな状態の私が最初に受け持った事件は，自宅分娩受理照会が２件，渉外婚姻受理照会，縁組無効による戸籍訂正許可申請が２件くらいだったと思います。

やはり最初に受け持った事件というのは思い入れがあるのか，記憶に残っていたようで，最初の事件であった自宅分娩で調査に訪れた土地は，ついこの間現地指導で赴いた土地で，「どっかで見たことあるな～」なんてデジャヴを感じたりとなんだか縁のある土地だったようです。

私が戸籍課に配属されてからの３年間というのは，戸籍行政にとっても激動の３年だったのではないでしょうか。

配属直後の平成２０年５月１日には戸籍の公開に関する個人情報保護の内容が強化された改正戸籍法が施行され，それに伴う戸籍事務の取扱いに関する平成２０年４月７日付け民一第１０００号民事局長通達，引き続いて外国人の不受理申出に関する平成２０年５月２７日付け民一第１５０３号民事局長通達が発出されました。

また，日本人を父とする外国籍の子が日本国籍を取得する要件が緩和

された国籍法改正に伴い，虚偽の認知届が多くされるのではないかと懸念され，平成２０年１２月１８日付け民一第３３００号民事局長通達，同第３３０２号民事局長通達が発出されました。

平成２０年の戸籍法改正に伴う，戸籍事務の取扱いについては現在においても引き続いて発展的展開を見せており，平成２２年5月６日に戸籍法施行規則の改正が公布されるとともに，同日付け民一第１０８０号民事局長通達が発出され，戸籍事務における除籍等の保存期間や不受理申出の取扱いについて大きく変更が加えられました。

また，常用漢字表に多く変更が加えられた結果，平成２２年１１月３０日付け民一第２９０３号民事局長通達等が発出されたことにより平成2年１０月２０日付け民一第５２００号通達が改正され，戸籍事務についての影響はそれほど大きくはなかったのかもしれませんが，人名に使用できる漢字について整理が施されることとなりました。

また，ここからは通知による事務の取扱いベースの話ですが，婚姻解消後３００日以内に出生した子について，医師からの懐胎時期に関する証明書が添付された出生届の取扱いについて，管轄法務局への受理照会が不要となったこと，中華人民共和国国籍を有する者の婚姻要件の審査に使用する書面についての通知，同国籍を有する者が養子となる際の養子縁組に関する保護要件についての通知，私立の病院長が家屋管理人として死亡届をする際の取扱いの変更なども記憶に新しいところです。

これらのことは，民法において規定されている親族関係（身分関係）を登録・公証する手段としての戸籍法について，その趣旨を逸脱しない範囲で，可能な限り戸籍の利用者の便宜を図った施策であるといえると思います。

一方で，戸籍を巡って，世間の耳目を集める事件も発生していました。戸籍上生存したままとなっている超高齢者の戸籍の取扱いに関する問題については，平成２２年9月６日付け民一第２１９１号法務省民事局民事第一課長通知により高齢者の戸籍の職権消除に関する取扱いが改められました。また，虚偽の養子縁組という日本の戸籍制度を巧みに悪用した事件は大きく社会的な問題ともなりました。それを受けて，昨年末に

は平成２２年１２月２７日付け民一第３２００号民事局長通達により，虚偽の疑いがある養子縁組届について，当該届出の法令適合性審査のため法務局への照会が義務づけられることになる等，現行の法律の範囲内で可能な限り民法その他の法の理念を実現するべく戸籍を適正な状態に保つ施策の模索が続いています。

戸籍事務に関しては，過去から数多くの事務取扱指針（いわゆる先例）が示されてきていますが，私が戸籍課にいたわずか３年の間に，これだけの数の，しかも大きな戸籍事務の取扱いについての指針が示されています。そして，戸籍制度が我が国で古代ともいうべき昔から築き上げられてきたシステムであることを考えると（現在の戸籍のシステムの考え方自体は大正３年戸籍法が源流だとは思います。），これまでにいくつのこういった取扱いの指針が示されてきたのか考えるだけで気が遠くなりそうです。

戸籍事務については，その事務取扱が硬直化しないよう，ある程度柔軟な内容で法が規定されているのは否めないところで，その内容が上記のような大量の事務取扱いについての通達等の存在という結果につながっています。しかし，現在のように世界各国様々な価値観のもとで作られた法制度の下で暮らす多様な人々が混ざり合い，協力し合って，その中でお互いに競合する内容の法律を両立させながら国際色豊かで多様な身分関係を創設していくという時代にあっては，法で縛り，硬直化した戸籍制度では，逆にその取扱いは行き詰まることになりかねません。

柔軟な内容となっているにも関わらず，何をもってその中身を埋めればいいかが判然としないところで，「何をもって」の部分を示してくれているのが通達ですが，それがこれだけ大量にあると戸籍事務が複雑で難しいのは当然のことです。

我々法務局の職員としては，たとえ初めてであっても戸籍課の椅子に座って数日で一般の方，市区町村からの問い合わせと正面から向かい合い，大量の通達とその解説や他の解説書等のせめぎ合いの中で，着実にしかも素早く成長することが求められますが，すべて自分１人で解決するという境地に至ることはないと思います。いつでも自分の周りには同

僚，上司がいる，そしてみんなが自分の対応に聞き耳を立ててくれている，また，電話の先には戸籍のプロである市区町村職員の皆さんが最前線におられるという安心感が，右も左も分からなかった自分が戸籍の世界の３年間を全うできた原動力だったのだと思います。

知識的に分からないことは，丹念に調べていけば結論が出ることがほとんどですが，判断に悩む場合は何が適当なのかという点も含めて１人で背負い込むと精神的に参ってしまいます。「三人寄れば文殊の知恵」という言葉がありますが，まさにその通りで，数人で話し合い，協議してその意見や考えを整理していく中で妥当な判断というものが見えてくることは往々にしてあります。自分の周りでは，みんながそれぞれ自分のことをしながらも，周囲に神経を巡らしてお互いがサポートし合うことで，意見を作るきっかけ（電話等による照会）はひとつでも，そこに形成される意見は複数の意見の集合体となり，それは１人だけの意見よりもはるかに力強い意見となっていたはずです。

戸籍課の生活は分からないことだらけで始まり，分からないことだらけで終わりました。ここでの３年間は毎日頭をフル回転させる３年間で，同僚，上司，そして市区町村の皆さんに助けられながらあっという間に過ぎ去りました。部署の特殊性なのかもしれませんが，ここで得た一番大切なものは「人のつながり」だったのではないかと思います。

今回この場をお借りして申し上げたことについては，戸籍実務に直接携わっていない者の戯言と吹き飛ばしていただければ結構ですが，思うところのある方におかれましては，頭の片隅にでも留め置いていただければ幸いです。私はこの３月で戸籍課を離れることになりましたが，また皆様にどこかでお会いする日もあろうかと思います。その時までお元気でおられることを心より祈念いたします。

（戸籍課　檜垣）

※※※

大阪法務局戸籍事務担当者名簿（平成２３年４月１日現在）

所属庁名	職　　名	氏　　名
大阪法務局 民事行政部戸籍課	戸籍課長	大杉　博
	第一係長	高木　里佳
	第二係長	中野　利彦
	戸籍国籍相談官	松田　稔
	戸籍指導官	森　聡子
	戸籍指導官	棟尾　仁
	戸籍指導官	秋山　亜希子
	戸籍指導官	三好　聡一
	事務官	貝原　研人
	事務官	仲原　さおり
大阪法務局北大阪支局	支局長	石田　裕計
	総務課長	石田　章代
	民事専門官	廣瀬　幸博
	戸籍係長	竹原　友深
	事務官	福本　和義
	事務官	松島　理絵
大阪法務局東大阪支局	支局長	志賀　正人
	総務課長	才本　辰幸
	民事専門官	豕瀬　昌章
	戸籍課長	阿部　栄一
	戸籍係長	幸　浩司
	戸籍指導官	神村　秀樹
大阪法務局堺支局	支局長	嶋本　光弘
	総務課長	佐藤　毅
	民事専門官	瓜本　将亮
	戸籍課長	千手　茂美
	戸籍係長	坂本　博志
	事務官	浅野　貴之
大阪法務局富田林支局	支局長	寺田　章
	総務課長	徳永　貞幸
	民事専門官	山本　裕幸
	事務官	尾田　咲子
大阪法務局岸和田支局	支局長	木村　訓受
	総務課長	古屋　政人
	民事専門官	藤原　弘人
	事務官	山口　香
	事務官	林　史則

§§§